

1500499-70.2022.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é neste rumo: TJ-SP -

APR: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500499-70.2022.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S Ã O

Em 02 de dezembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500499-70.2022.8.26.0637

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR e outro

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR e THALES FABIANO SANTOS DE JESUS por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"1 - Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 17 de abril de 2022, durante a madrugada, na residência situada na Rua Caingangs, nº 1898, Parque Universitário, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR, qualificado às fls. 38, e THALES FABIANO SANTOS DE JESUS, qualificado a fls. 48, agindo com concurso com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, durante repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma caminhonete VW/Amarok CD 4x4 High de placas GBK6G22, uma garrafa de Uísque de 01 litro marca "Jhonnie Walker Red" 18 anos lacrada; uma garrafa de Uísque de 01 litro marca "Jackie Daniels" 18 anos lacrada; uma garrafa de Uísque de 01 litro marca "Jhonnie Walker Red" 18 anos parcialmente consumida; 01 estojo com 50 munições intactas calibre .357 marca CBC; 01 estojo com 60 munições intactas calibre .380 marca CBC; 01 estojo com 50 munições intactas calibre .380 marca CBC; 18 munições intactas calibre .12 marca CBC de 76,2mm; 28 munições intactas calibre .12 marca CBC 70mm; 01 porta munição de tecido de core

verde contendo 12 munições calibre .12 marca CBC; 02 coldres de couro marrons e 01 coldre de couro de cor preta, com as iniciais GRF; 01 faca de inox marca IECO com bainha de couro; 01 abafador auditivo esportivo marca "Walser's Razor"; 01 mochila marca Nalore Mocho; 01 mochila azul marca Nike; 01 pistola calibre .380 marca Taurus nº KMA83916 com 18 cartuchos íntegros nela inseridos; e 01 revólver calibre .38 marca Taurus nº ACK460400 com 04 cartuchos inseridos, totalizando mais de R\$ 314.000,00 (trezentos e catorze mil reais), pertencentes à vítima Gabi Rocha Fonseca;

2 - Consta do incluso Inquérito Policial que horas antes dos fatos acima narrados (Fato 1), nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR, qualificado às fls. 38, e THALES FABIANO SANTOS DE JESUS, qualificado a fls. 48, agindo em concurso, com unidade de desígnios, adulteraram sinal identificador da motocicleta Honda/CG 160 FAN, retirando a placa original GHL2C19;

3 - Consta do incluso Inquérito Policial que logo após os fatos narrados no Fato 1, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR, qualificado às fls. 38, e THALES FABIANO SANTOS DE JESUS, qualificado a fls. 48, agindo em concurso, com unidade de desígnios, adulteraram sinal identificador da caminhonete VW/Amarok CD 4x4 High, retirando a placa original GBK6G22;

4 - Consta do incluso Inquérito Policial que logo após os fatos narrados no Fato 1, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR, qualificado às fls. 38, disparou arma de fogo e acionou munição em via pública ou em direção a ela;

5 - Consta do incluso Inquérito Policial que logo após os fatos narrados no Fato 1, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, THALES FABIANO SANTOS DE JESUS, qualificado a fls. 48, disparou arma de fogo e acionou munição em via pública ou em direção a ela.

Segundo o apurado, THALES e PAULO decidiram unir esforços para praticarem um furto em uma residência situada no Parque Universitário desta cidade de Tupã, tendo em vista informações pretéritas obtidas por PAULO de que no local havia bens e produtos de valor.

Assim, na noite dos fatos decidiram usar a motocicleta Honda/CG 160 FAN que estava em posse do genitor de PAULO para passarem pelo local (casa da vítima) e planejarem o crime, sendo que retiraram a placa GHL2C19 que estava no motociclo a fim de não serem identificados.

Em seguida, já na madrugada, os denunciados se deslocaram até a residência da vítima usando a motocicleta adulterada e escalaram o muro lateral do imóvel, conseguindo acessar uma sacada de um mezanino no andar superior e arrombaram uma porta de vidro usando uma chave de fenda ingressando na casa.

Os denunciados se apoderaram dos objetos acima descritos, notadamente uma mochila contendo armas de fogo dos tipos pistola calibre .380 e revólver calibre .38, além de inúmeras munições de calibre .38, .380, .357 e .12, documentação e instrumentos respectivos.

Ainda, os denunciados subtraíram garrafas de uísque que estavam no referido cômodo, e, por fim, decidiram também furtar a caminhonete VW/Amarok CD 4x4 High da vítima que estava estacionada na garagem, retirando as placas originais do veículo e deixaram o local com o veículo.

De posse de todos os objetos subtraídos e enquanto conduziam a caminhonete pelas ruas da cidade, os denunciados passaram a disparar em via pública com a arma de fogo do tipo revólver antes subtraída, sendo que ambos realizaram um disparo cada um, feitos nas proximidades da Rua do Norte (perto da casa de Thales) e no Parque Industrial atrás do "Shiguero".

Os indiciados resolveram esconder parte da "res furtiva" e alguns objetos utilizados no furto em um terreno baldio no Parque Industrial.

Por volta das 04 horas da madrugada a vítima Gabi havia escutado um barulho e acordou quando notou que os denunciados haviam acabado de furtar o local e levado sua camionete da garagem, acionando imediatamente a Polícia Militar que iniciou imediatamente diligências pela cidade.

Os policiais militares iniciaram patrulhamento ostensivo quando avistaram a caminhonete branca sem placas e passaram a acompanhá-la, momento em que os denunciados tentaram empreender fuga sendo, porém, abordados e presos de posse das

armas, munições e objetos furtados.

Os policiais foram até o local informado pelos denunciados e encontraram os demais objetos que haviam sido escondidos.

THALES e PAULO confessaram os fatos (fls. 09 e 13/14)“

Os réus foram presos em flagrante (fl. 01), sendo convertida em preventiva com relação ao réu THALES e concedida a liberdade provisória de PAULO (fls. 93/97).

A denúncia foi recebida em 06/05/2022, fls.212.

Devidamente citado, os réus apresentaram resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Determinada a realização de exame de dependência toxicológica do réu THALES (fls. 339/340).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, testemunha(s), sendo, após, interrogado os réus (fls. 419/420).

Defesa requereu a desistência do exame pericial (fls. 453/454), sendo deferida às fls. 458.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação, com exceção do crime do art. 311 do CP em que pugnou pela absolvição.

Em memoriais, em síntese, as Defesas pugnaram pela absolvição (fls. 476/482 e 483/493).

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de prisão em flagrante; auto de exibição e apreensão; laudo pericial; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A vítima Gabi Rocha Fonseca, em seu depoimento judicial, alegou que no dia dos fatos, domingo de páscoa, acordou por volta das 3h, 4h, da manhã e pensou ter ouvido barulho. Quando abriu a porta do corredor, que vai para os quartos, viu a porta da sala de tv aberta. Raramente essa porta fica aberta. Assustou e pensou ter alguém em casa. Voltou e fechou a porta do corredor. Ligou para a polícia e acionou o alarme sonoro. Olhou as câmeras de segurança e não viu ninguém. Abriu novamente a porta, acendeu a luz da sala e abriu a cortina. Viu que o veículo tinha sido subtraído. Acionou a polícia militar. Retornou ao mezanino e viu que a porta da varanda estava arrombada. Viu caixa de garrafa de uísque aberta. Sentiu falta de uma bolsa azul que continha armas de fogo. Depois a polícia recebeu informação que a caminhonete tinha sido localizada. Ficou sabendo que os réus dispararam tiro na vizinhança, mediante uma Taurus calibre 38. Subtraíram 3 garrafas de uísque, armas de fogo, munições, caminhonete. Ratificou os bens descritos anteriormente. Quase tudo foi recuperado, com exceção da munição utilizada. A placa da caminhonete foi retirada. As armas são usadas uma vez a cada 2 meses.

Certo que a palavra da vítima ganha especial relevo no deslinde dos fatos controvertidos, em especial quando expressada com coerência, como é o caso dos autos. Não há motivos aparentes para que o ofendido faltasse com a verdade, objetivando prejudicar o réu.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça: TJ-SP - APR: 00083621620158260050 SP 0008362-16.2015.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 12/12/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019; TJ-SP - APR: 00208593320138260050 SP 0020859-33.2013.8.26.0050, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019; STJ - AgRg no AREsp: 865331 MG 2016/0060578-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017.

Além da palavra da vítima convém referir que os demais depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a prática do

crime pelos réus.

A testemunha Julio Cesar Gutierrez Blanco, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que receberam informação que dois indivíduos em uma caminhonete branca, tinham realizado disparos de arma de fogo. Localizaram a caminhonete e fizeram abordagem. O réu Paulo estava como condutor e Thales estava no passageiro. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Na porta do motorista encontraram um revólver calibre 38, municiado com 5 munições, sendo duas deflagrações. Em uma bolsa azul encontraram outras armas de fogo e munições. O proprietário informou que sua casa tinha sido subtraída. Os réus confessaram. Os réus informaram que a placa tinha sido retirada. Utilizaram uma motocicleta para chegar até a residência. A motocicleta estava com placa. Pelas imagens da câmera de segurança, deu para confirmar que os réus foram os autores.

A testemunha João Luis Vesú de Oliveira, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que receberam informação de que dois indivíduos em uma caminhonete branca, tinham realizado disparos de arma de fogo. Posteriormente o proprietário acionou a polícia militar informando que o veículo tinha sido subtraído. Em diligências, encontraram a caminhonete. Quando chegaram perto, o veículo estava sem placa. Empreenderam fuga. Fizeram abordagem. Na direção estava Paulo e no passageiro Thales. Na caminhonete encontraram um revólver calibre 38 com duas munições deflagrações e três intactas. O revólver estava na porta do motorista. Encontraram outras armas no carro. Os réus confessaram o crime. Asseveraram que pularam o muro, arrombaram uma porta de blindex e subtraíram a caminhonete. Paulo saiu dirigindo a caminhonete e Thales levou a motocicleta. O réu Paulo disse que tinham retirado a placa do veículo. Reconheceu os réus pelas filmagens da residência. A moto também estava sem placa. Paulo disse que retirou a placa da moto.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha Luis Fabiano de Jesus, em seu depoimento judicial, relatou que não sabe nada sobre os fatos.

Interrogado judicialmente, o réu Thales Fabiano Santos de Jesus confessou o furto e o disparo de arma de fogo, mas negou o crime do art. 311 do CP. Disse que o veículo já estava sem a placa. Disse que fez um disparo e o Paulo outro. Subtraíram a caminhonete e algumas bebidas. Disse que as armas já estavam na caminhonete. Estava sob efeito de droga. Pularam o muro para entrar na casa. A porta estava aberta. Foram até o local de moto. Paulo saiu dirigindo o carro e o depoente de moto. Depois se encontraram e o depoente entrou na caminhonete. A moto já estava sem placa. Conheceu Paulo no mesmo dia dos fatos.

Interrogado judicialmente, o réu Paulo Sérgio Loyola Júnior confessou os fatos. Disse que subtraíram uma caminhonete. Não se recorda direito dos fatos. Pulou o muro para entrar na residência. Foram até a casa de moto. Retirou a placa da caminhonete. Não sabia que tinha armas dentro do veículo.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto

probatório que permite concluir, que os acusados cometeram o crime pelo qual foi denunciado.

É cediço que o crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica, tampouco exige-se deslocamento. Para o E. Tribunal de Justiça de São Paulo e os Tribunais Superiores, no crime em questão, aplica-se a teoria da amotio.

Destarte, o crime de furto consumou-se quando os acusados subtraíram uma caminhonete VW/Amarok CD 4x4 Hig, uma garrafa de whisky de 01 litro marca "Jackie Daniel" 18 anos lacrada, uma garrafa whisky de 01 litro marca "Jhonnie Walker Red" 18 anos parcialmente consumida; 01 estojo com 50 munições intactas calibre .357 marca CBC; 01 estojo com 60 munições intactas calibre .380 marca CBC; 18 munições intactas calibre .12 marca CBC de 76,2mm; 28 munições intactas calibre .12 marca CBC; 02 coldres de couro marrons e 01 coldre de couro de cor preta, com as iniciais GRF; 01 faca de inox marca IECO com bainha de couro; 01 abafador auditivo esportivo marca "Walser's Razor"; 01 mochila marca Nelore Mocho; 01 mochila azul marca Nike; 01 pistola calibre .380 marca Taurus nº KMA83916 com 18 cartuchos íntegros nela inseridos; e 01 revólver calibre .38 marca Taurus nº ACK460400 com 04 cartuchos inseridos, totalizando mais de R\$ 314.000,00 (trezentos e catorze mil reais) pertencentes a vítima, ocorrendo, neste momento, a inversão da posse.

Destarte, a posse mansa e pacífica da res não é necessária à consumação do crime. Também não se exige a posse desvigiada. Assim, basta a inversão da posse da coisa (teoria da amotio). Portanto, indubitável que para a consumação do delito basta a tradição da coisa subtraída, mesmo que a posse desta permaneça com o agente por um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica pelo agente. Vejamos o teor do enunciado da Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é neste rumo: TJ-SP - APR: 15002360720188260628 SP 1500236-07.2018.8.26.0628, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 28/11/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2019.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015.

As qualificadoras (art. 155, §4º, inciso I, II e IV do CP) estão comprovadas, uma vez que os acusados escalaram o muro lateral do imóvel, conseguindo acessar uma escada de um mezanino no andar superior e arrombaram uma porta de vidro usando uma chave de fenda e se evadiram do local (conforme laudo pericial de fls. 404/418). Conforme entendimento recente do STJ, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º) - Tema Repetitivo 1087.

Razão pela qual não há incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do CP.

Neste sentido o atual entendimento do E. TJSP:

Furto qualificado durante o repouso noturno. Réu que, mediante rompimento de obstáculo, quebra o vidro do carro da vítima e subtrai o som, fugindo em seguida. Ofendida que aciona os policiais e eles conseguem deter o acusado nas cercanias, na posse do bem subtraído. Condenação de rigor. Hipótese em que a fração de aumento da pena-base é mantida, devido ao mau antecedente e às consequências do crime, porém com aplicação na pena mínima do tipo penal. Majorante do repouso noturno que deve ser afastada, em consonância com novel entendimento do C. STJ: "A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade" (Tema Repetitivo 1.087). Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15026811520208260535 SP 1502681-15.2020.8.26.0535, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 04/08/2022, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2022) - grifei

APELAÇÃO. Furto qualificado. Art. 155, §§ 1º e 4º, III, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, substituída a pena privativa por restritiva de direitos. Materialidade do crime demonstrada. Autoria incontestada. Réu encontrado na posse do veículo furtado. Vítima de colisão que presenciou os policiais retirando pessoa do carro. Testemunhas policiais que reconheceram o réu como sendo a pessoa que estava na posse do automóvel furtado, tendo empreendido fuga até colidir com outro veículo. Laudo pericial que demonstrou o emprego de chave falsa para ignição do carro. Dosimetria. Nas primeira e segunda fases, ausentes circunstâncias negativas, correta a fixação da pena no mínimo legal. Na terceira fase, afasta-se a causa de aumento pelo crime ter sido cometido durante o repouso noturno, conforme entendimento recente do STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema n.º 1.087), tendo sido fixada a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). Regime aberto e substituição da pena privativa por restritiva de direitos corretamente fixados, ante a quantidade de pena, não reincidência e crime cometido sem violência ou grave ameaça. Sentença reformada. Recurso provido para, afastando a causa de aumento do crime praticado durante o repouso noturno, redimensionar a pena aplicada ao réu Lucas Gomes de Sousa, para 2 anos de reclusão, no regime aberto, além de 10 dias-multa, substituída a pena privativa por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços gratuitos em entidade beneficente, por 8 horas semanais, a ser definida pelo juízo da execução. (TJ-SP - APR: 15122728320198260228 SP 1512272-83.2019.8.26.0228, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 08/08/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) - grifei

Destarte que na posse dos objetos subtraídos na condução da caminhonete, os acusados passaram a disparar em via pública com a arma de fogo de o tipo revólver antes subtraída, tendo por sua vez em um terreno baldio no Parque Industrial dispuseram os objetos utilizados.

Não há que se falar em inimizabilidade do réu PAULO. Mera arguição de uso de drogas não enseja inimizabilidade. Conquanto o uso de drogas seja uma problemática na vida do réu, em momento algum surgiu qualquer dúvida a respeito de sua capacidade de discernimento sobre o caráter ilícito da conduta perpetrada, o que torna inócua a pretensão de ver declarada a inimizabilidade sob a luz dos artigos 26 do Código Penal e artigo 45 da Lei Antidrogas.

Com relação ao crime de adulteração de sinal identificador da motocicleta Honda/CG 160 Fan (CP, art. 311), a improcedência é medida de rigor. Não há elementos nos autos que comprovem que os réus foram os responsáveis pela adulteração. Ademais, o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela absolvição.

No que tange ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003), somente é procedente com relação ao réu THALES. Este confessou que realizou o disparo de arma de fogo. Com relação ao réu PAULO, não é possível lhe imputar a prática delitiva, uma vez que não realizou nenhum disparo no dia dos fatos.

A vítima descreveu com detalhes as dinâmicas em que se deram os fatos. Ademais, a prova documental angariada em sede policial é firme no sentido da prática delitiva pelos réus.

Os acusados eram, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certos que os réus praticaram o crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CP; e o réu THALES o crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

DO RÉU PAULO SÉGIO LOYOLA JÚNIOR:

Com relação ao crime de furto, há incidência de mais de uma qualificadora, razão pela qual a qualificadora do artigo 155, §4º, inc. I do CP será utilizada para fixar os limites da pena e as qualificadoras do artigo 155, §4º, inc. II e IV, do CP, serão utilizadas como circunstância judicial negativa.

Primeira fase: A circunstância do crime deve ser negativada em razão da qualificadora do artigo 155, §4º, inc. II e IV, do CP. Portanto, aumento em 1/3 e fixo pena-base ao crime de furto qualificado em 01 ano e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Segunda fase: O réu confessou o crime, portanto, há incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Diminuo em 1/6 e fixo a pena ao crime de furto qualificado em 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 11 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

DO RÉU THALES FABIANO SANTOS DE JESUS:

Com relação ao crime de furto, há incidência de mais de uma qualificadora, razão pela qual a qualificadora do artigo 155, §4º, inc. I do CP será utilizada para fixar os limites da pena e as qualificadoras do artigo 155, §4º, inc. II e IV, do CP, serão utilizadas como circunstância judicial negativa.

Primeira fase: A circunstância do crime deve ser negativada em razão da qualificadora do artigo 155, §4º, inc. II e IV, do CP, razão pela qual aumento em 1/3 e fixo pena-base ao crime de furto qualificado em 01 ano e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa. Quanto ao crime de disparo de arma de fogo fixo no mínimo legal, qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Segunda fase: O réu confessou o crime, portanto, há incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Diminuo em 1/6 e fixo a pena ao crime de furto qualificado em 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 11 dias-multa. Com relação ao crime de disparo de arma de fogo, nos termos da súmula 231 do STJ, mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

Concurso de crimes: Verifico que o réu, mediante mais de uma ação, praticou mais de um crime, portanto, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 69, caput do CP (concurso material). Neste caso, as penas devem ser aplicadas cumulativamente.

Destarte fixo a pena em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 21 dias-multa.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Para ambos os réus, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Para ambos os réus, fixo o regime inicial aberto nos termos do artigo 33, §2º do CP.

Com relação a ambos os réus, CABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que o condenado preenche os requisitos legais.

Portanto, consoante artigo 44, § 2º, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

Em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão do artigo 77, CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR como incurso nas sanções do art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, às penas de 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, e 11 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade nos termos acima fixados;

CONDENAR THALES FABIANO SANTOS DE JESUS como incurso nas sanções do art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal e do art. 15 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, e 21 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade nos termos acima fixados;

ABSOLVER ambos os réus do crime previsto no art. 311 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP;

ABSOLVER PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 386, III, do CPP.